



P U T U S A N

Nomor 219 K/Pid/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HORAS SIANTURI**;
Tempat Lahir : Balige;
Umur/Tanggal Lahir : 50 tahun/27 Agustus 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Suka Mulia, Kelurahan Tong Marimbun,
Kecamatan Siantar Marimbun, Kota Pematang
Siantar;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Pendeta;
Tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri
Simalungun karena didakwa dengan dakwaan sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Simalungun tanggal 18 Juni 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HORAS SIANTURI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah supaya Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 219 K/Pid/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 153/Pid.B/2025/PN Sim tanggal 28 Juli 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HORAS SIANTURI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HORAS SIANTURI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2066/PID/2025/PT MDN tanggal 23 September 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 153/Pid.B/2025/PN Sim tanggal 28 Juli 2025 yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa HORAS SIANTURI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HORAS SIANTURI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 3. Menetapkan agar Terdakwa segera ditahan;
 4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 75/Akta.Pid.Kasasi/2025/PN Sim *juncto* Nomor 153/Pid. B/2025/PN Sim yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Simalungun, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Oktober 2025, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 219 K/Pid/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 Oktober 2025 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2025 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 13 Oktober 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui e-Berpadu pada tanggal 30 September 2025 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Oktober 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 13 Oktober 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa sebelum mempertimbangkan alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang penerapan hukum dalam perkara *a quo* sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026;
- Bahwa perkara *a quo* telah dilimpahkan dan diperiksa oleh pengadilan tingkat pertama sebelum tanggal 2 Januari 2026, maka menurut ketentuan Pasal 361 huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pemeriksaan perkara *a quo* di tingkat kasasi dilakukan dengan menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 219 K/Pid/2026



- Bahwa menurut ketentuan Pasal 3 Ayat (1) *juncto* Pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam hal terdapat perubahan undang-undang sesudah perbuatan terjadi dan tindak pidana tersebut dalam proses peradilan maka digunakan atau diberlakukan ketentuan undang-undang yang baru, kecuali apabila undang-undang yang lama lebih menguntungkan bagi Terdakwa;
- Bahwa Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah diubah menjadi Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang semula ancaman pidananya berupa pidana penjara selanjutnya diubah menjadi pidana penjara yang dialternatifkan dengan pidana denda;
- Bahwa karena ancaman pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak lebih menguntungkan bagi Terdakwa dibandingkan ancaman pidana dalam Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka berdasarkan asas *lex favor reo* atau *lex mitior*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) *juncto* Pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, perkara *a quo* akan diputus dengan mengacu pada dakwaan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan *judex facti* dan putusan tersebut harus dibatalkan karena telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, terkait dengan tindak pidana yang dinyatakan terbukti pada diri Terdakwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Selanjutnya memohon agar Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum atau diberikan putusan yang seadil-adilnya;
- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, telah mengadili Terdakwa sesuai hukum acara pidana yang berlaku menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak melampaui batas wewenangnya;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 219 K/Pid/2026



- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan telah diperoleh fakta sebagai berikut:
 - a. Bahwa benar pada tahun 2021 Terdakwa menjual rangka besi milik Saksi korban Mariana yang berada di Gudang Parbutaran, Kelurahan Sinaksak, Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun;
 - b. Bahwa benar awalnya Terdakwa menawarkan kepada Saksi Ruslan alias Adi dengan cara menunjukkan Surat Kuasa Jual Nomor 01 tanggal 10 Juni 2020, dengan Saksi Ruslan alias Adi melakukan negosiasi dengan harga Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), kemudian Terdakwa menyepakati harga kerangka besi tersebut dengan Saksi Ruslan alias Adi, selanjutnya Saksi Ruslan alias Adi datang ke gudang untuk mengambil langsung besi tersebut menggunakan truk milik Saksi Ruslan alias Adi yang saat mengambil besi tersebut Terdakwa tidak ada di lokasi;
 - c. Bahwa kerangka besi tersebut merupakan milik Saksi Mariana sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4/Sinaksak seluas 5.271 (lima ribu dua ratus tujuh puluh satu) meter persegi yang terletak di wilayah Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Simalungun, Kecamatan Tapian Dolok, Kelurahan Sinaksak;
 - d. Bahwa penguasaan tanah yang ada kerangka besinya yang telah dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Ruslan alias Adi didasarkan oleh adanya kuasa menjual antara Terdakwa dan Saksi Korban Mariana dengan diteruskannya Sertifikat Hak Guna Bangunan dan Terdakwa mendapat kuasa menjual;
 - e. Bahwa perbuatan Terdakwa menjual kerangka besi tidak ada meminta izin kepada Saksi Mariana sebagai pemiliknya maupun Saksi Marwati Salim untuk menjual besi-besi tersebut;
 - f. Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan keterangan saksi di persidangan bahwa Saksi pernah merenovasi rumah di Jalan Cokro, dan pengakuan Terdakwa uang hasil penjualan besi tersebut Terdakwa pergunakan untuk memperbaiki rumah Saksi Mariana yang berada di Jalan Cokro Pematangsiantar;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 219 K/Pid/2026



- g. Bahwa Terdakwa tidak pernah berkoordinasi tentang uang hasil penjualan besi-besi tersebut yang awalnya akan dipergunakan untuk membeli mobil Ambulance tetapi tidak jadi sampai pada akhirnya dipergunakan untuk memperbaiki rumah yang di Jalan Cokro Pematangsiantar;
- h. Bahwa terhadap Surat Kuasa Khusus Nomor 1 kuasa menjual kepada Terdakwa, di mana Terdakwa mendapat hak sebesar 20 % (dua puluh persen) atas hasil penjualan rumah;
- i. Bahwa telah ada Putusan Kasasi Nomor 4152 K/Pdt/2024 tanggal 4 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Akta Kuasa Nomor 01 dan Akta Kuasa Nomor 04 yang dibuat di hadapan Notaris Asni Julia, S.H. batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat serta memerintahkan Terdakwa untuk mengembalikan asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04 dan asli Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 520;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, telah tepat pertimbangan *judex facti* yang menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sekarang telah dicabut dan diganti dengan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - Bahwa mengenai alat bukti yang digunakan dan diyakini oleh *judex facti* yang merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan dan mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk dan tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - Bahwa meskipun mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 219 K/Pid/2026



kasasi, namun apabila pidana yang dijatuhkan *judex facti* tersebut kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*), maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012, *judex juris* dapat meringankan atau memberatkan pidana yang dijatuhkan *judex facti* tersebut;

- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat Dan Sifat kejahatannya, penjatuhan pidana kepada Terdakwa harus setimpal dengan beratnya dan sifatnya tindak pidana tersebut dan jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan di dalam masyarakat;
- Bahwa *judex facti* sudah memberikan pertimbangan yang cukup terkait dengan penjatuhan pidana, dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, sebagaimana Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maupun sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, sebagaimana Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam hal ini telah sesuai dengan:
 - a. Derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan Terdakwa;
 - b. Dampak yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa kepada korban berdasarkan nilai kerugian korban;
 - c. Aspek keadilan, aspek kemanfaatan; dan
 - d. Penghindaran disparitas pemidanaan dengan pelaku yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 372 KUHP, Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 219 K/Pid/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa HORAS SIANTURI** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **5 Maret 2026** oleh **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sutarjo, S.H., M.H.**, dan **Dr. Sigid Triyono, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dodik Setyo Wijayanto, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
t.t.d/
Sutarjo, S.H., M.H.
t.t.d/
Dr. Sigid Triyono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
t.t.d/
Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d/
Dodik Setyo Wijayanto, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,

Plt. PANITERA MUDA PIDANA
Ditandatangani secara elektronik
Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.
NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 219 K/Pid/2026